

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3000 -
3002/2535

นายจิระหรือวีระ ดีจรูญ กับพวก โจทก์
บริษัทไทยคาร์เปตแพคเตอร์ จำกัด ฯลฯ

จำเลย

บริษัทไทยคาร์เปตแพคเตอร์ จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234

อุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ยื่นในขณะที่จำเลยยังไม่ต้องชำระหนี้
ตามคำพิพากษตามยอม ไม่ต้องวางเงินตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาล

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า
จำเลยมิได้นำค่าฤชาธรรมเนียมและเงินมาชำระตามคำพิพากษตามยอมหรือหา
ประกันให้ไว้ต่อศาล จึงไม่รับอุทธรณ์คำสั่ง

จำเลยเห็นว่า หันตามสัญญาประนีประนอมยอมความยังไม่ถึงกำหนดชำระ
จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ต้องนำเงินดังกล่าวมาวางต่อศาล โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของ
จำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ที่ 8 ที่ 10 ที่ 16 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 14, 16, 17, 18)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาตามยอมให้จำเลยจ่ายเงินช่วยเหลือแก่โจทก์ทั้งสิบหก โดยจำเลยจะนำเงินมาวางที่ศาลนี้ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2535 หากผิดนัดยอมให้โจทก์ทั้งสิบหกบังคับคดีได้ทันที

จำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขจำนวนเงินซึ่งโจทก์ที่ 8 ที่ 10 ที่ 16 ควรได้รับศาลแรงงานกลางมีคำสั่งยกคำร้อง (อันดับ 9)

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ (อันดับ 10)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 11)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว (อันดับ 12)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยฉบับลงวันที่ 18 สิงหาคม เป็นการยื่นอุทธรณ์ในขณะที่จำเลยยังไม่ต้องชำระหนี้ตามคำพิพากษตามยอม ดังนั้น จำเลยจึงไม่ต้องวางเงินตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาล

ให้ศาลแรงงานกลางรับอุทธรณ์คำสั่งฉบับดังกล่าวของจำเลยไว้ดำเนินการต่อไป

(สุชาติ สุขสมิต-ปรีชา ธนानันท์-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ